Lernskript Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht

Grundlage: Fehrenbacher, Steuerrecht, § 6 „Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Bewertung“ (S. 243 bis 279). Eigene Zusammenfassung zu Lernzwecken, ergänzt um Prüfungsschemata, Übungsfälle und Lernkarten.

> **Aktualitätshinweis.** Das Lehrbuch gibt den Rechtsstand um 2022 wieder. Seitdem gab es Änderungen, die für Klausuren relevant sein können, insbesondere:
>
> - **Erbfallkostenpauschale** (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2 ErbStG): im Buch 10.300 €, für Erwerbe ab 1.1.2023 **15.000 €** (JStG 2022).
> - **Grundbesitzbewertung** (§§ 176 ff. BewG): Ertrags- und Sachwertverfahren wurden zum 1.1.2023 an die ImmoWertV angepasst (Ergebnis: tendenziell höhere Werte).
> - **Personengesellschaften**: Durch das MoPeG (seit 1.1.2024) ist die rechtsfähige GbR Trägerin ihres Vermögens; die steuerliche Zurechnung an die Gesellschafter (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO) gilt fort.
>
> Prüfe vor der Klausur, welchen Rechtsstand dein Lehrstuhl zugrunde legt, und gleiche Beträge mit dem aktuellen Gesetzestext ab.

Inhaltsübersicht

1. Wesen und Grundlagen der Erbschaftsteuer
2. Persönliche Steuerpflicht (§ 2 ErbStG) und Steuerschuldner (§ 20 ErbStG)
3. Steuerobjekt (§§ 1, 3, 7, 8 ErbStG)
4. Steuerbemessungsgrundlage und Bewertung (§§ 10, 12 ErbStG, BewG)
5. Steuerbefreiungen (§§ 13 bis 13d, 16, 17 ErbStG)
6. Steuertarif (§§ 15, 19, 19a ErbStG) und Besonderheiten (§§ 14, 27, 29 ErbStG)
7. Besteuerungsverfahren
8. Prüfungsschemata
9. Der Lehrbuchfall mit Lösung
10. Eigene Übungsfälle mit Lösungen
11. Wiederholungsfragen mit Musterantworten
12. Lernkarten (Frage / Antwort)
13. Normen-Landkarte

1. Wesen und Grundlagen der Erbschaftsteuer

1.1 Was wird besteuert?

Die Erbschaftsteuer erfasst **unentgeltliche Vermögenserwerbe** und damit die **Bereicherung des Empfängers**. Schenkungen und Zweckzuwendungen unter Lebenden werden gleich behandelt wie Erwerbe von Todes wegen (§ 1 Abs. 2 ErbStG). Sonst ließe sich die Steuer durch vorweggenommene Erbfolge umgehen.

Modell	Anknüpfung	Steuertyp	Beispiel
Erbanfallsteuer (Deutschland)	Bereicherung beim **Erwerber**	**Subjektsteuer**: persönliche Verhältnisse (Verwandtschaft, Freibeträge, Steuerklasse) prägen Bemessung und Tarif	ErbStG
Nachlasssteuer	Vermögensabgang beim **Erblasser**	**Objektsteuer**: Nachlass als letzter Teil der Leistungsfähigkeit des Erblassers	USA, Großbritannien

Systematische Einordnung: Die Erbschaftsteuer ergänzt die Einkommensteuer. Vermögenszuwachs durch Marktteilnahme unterliegt der Ertragsbesteuerung, unentgeltlicher Zuwachs der Erbschaftsteuer. Formal wird sie als **Verkehrsteuer** eingeordnet (BFH), materiell ist sie subjektbezogen. Sie ist eine **Stichtagsteuer**: Maßgeblich sind die Verhältnisse bei Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG; § 11 ErbStG für die Bewertung).

Entstehung (§ 9 ErbStG):

- Erwerb von Todes wegen: grundsätzlich mit dem **Tod des Erblassers** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1).
- Schenkung: mit **Ausführung der Zuwendung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2), zivilrechtlich also mit Vornahme des Erfüllungsgeschäfts.

1.2 Gesetzgebungs- und Ertragshoheit

- **Gesetzgebung:** Bund (Art. 105 Abs. 2 GG), Zustimmung des Bundesrats erforderlich.
- **Ertragshoheit:** allein die **Länder** (Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG). Das ist ein Hauptgrund, warum eine Abschaffung politisch scheitert (Finanzbedarf der Länder).
- **Rechtsquellen:** ErbStG, BewG (insb. §§ 157 ff. BewG für Erbschaftsteuerzwecke), ErbStDV (Verfahren), ErbStR 2019 (Verwaltungsauffassung).
- **Bedeutung:** geringer Anteil am Gesamtsteueraufkommen (2020: ca. 1,2 %), aber hohe Gestaltungsrelevanz.

1.3 Verfassungsrechtliche Entwicklung (klausurrelevant!)

Entscheidung	Kernaussage
BVerfG 22.6.1995 (BVerfGE 93, 165)	Ungleiche Bewertung von Vermögensarten verfassungswidrig; Schonung des familiären Gebrauchsvermögens und maßvolle Familienbesteuerung angemahnt (Art. 14 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 GG).
BVerfG 7.11.2006 (1 BvL 10/02)	Einheitliche Steuersätze auf **unterschiedlich ermittelte Steuerwerte** verstoßen gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Vorgaben: **1. Stufe** Bewertung einheitlich am **gemeinen Wert**; **2. Stufe** Lenkungszwecke (Verschonungen) zulässig, aber **zielgenau und klar**. Folge: Reform 2008 (ErbStRG).
BVerfG 17.12.2014 (1 BvL 21/12)	§§ 13a, 13b ErbStG a.F. verfassungswidrig: Lohnsummenregel erst ab mehr als 20 Arbeitnehmern, „Alles oder nichts" beim Verwaltungsvermögen (50 %-Grenze), fehlende **Bedürfnisprüfung** bei großen Unternehmen. Bestätigt: Verschonung grundsätzlich zulässig, Mindestbeteiligung 25 % bei Kapitalgesellschaften, Behaltensfristen.
Reform 2016 (Gesetz v. 4.11.2016)	Rückwirkend ab 1.7.2016; punktuelle Umsetzung; Ergebnis: hochkomplexes System §§ 13a bis 13c, 28, 28a ErbStG. Verfassungsmäßigkeit weiter umstritten.

Merke: Die Erbschaftsteuer bewegt sich im **Spannungsfeld** zwischen Umverteilung (gesellschaftspolitische Rechtfertigung, gegen Vermögenskonzentration) und dem Schutz von Familie, Eigentum und Unternehmensfortführung (Liquiditätsabfluss beim Generationenwechsel).

---

2. Persönliche Steuerpflicht und Steuerschuldner

2.1 Unbeschränkte Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Voraussetzung: Erblasser/Schenker **oder** Erwerber ist **Inländer** (doppelte Anknüpfung; sichert das Steuersubstrat, passt aber nicht ganz zum Gedanken der Bereicherungssteuer).

Rechtsfolge: Besteuert wird der **gesamte Vermögensanfall** (In- und Auslandsvermögen), **Weltvermögensprinzip**.

Inländer (abschließend in § 2 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 ErbStG):

Buchst.	Personengruppe	Anknüpfung
a)	Natürliche Personen	**Wohnsitz** (§ 8 AO) oder **gewöhnlicher Aufenthalt** (§ 9 AO) im Inland
b)	Deutsche Staatsangehörige ohne inländischen Wohnsitz	nicht länger als **5 Jahre** dauernd im Ausland (**erweiterte** unbeschränkte Steuerpflicht)
c)	Deutsche Staatsangehörige im Ausland	Dienstverhältnis zu inländischer jur. Person des öffentlichen Rechts mit Arbeitslohn aus inländischer öffentlicher Kasse (z. B. Diplomaten)
d)	Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen	**Sitz** (§ 11 AO) oder **Geschäftsleitung** (§ 10 AO) im Inland

Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) sind **keine** Steuersubjekte. Steuersubjekte sind die **Gesellschafter** (BFH). Vorteil: Die Steuerklasse richtet sich nach dem Verhältnis des einzelnen Gesellschafters zum Erblasser/Schenker; sonst gälte stets Steuerklasse III.

> **Beispiel (Lehrbuch):** Italiener S erbt von seinem bis zum Tod in Deutschland wohnhaften Vater Grundstücke in Italien. S ist unbeschränkt steuerpflichtig, weil der **Erblasser** Inländer war. Wohnsitz und Staatsangehörigkeit des Erben sind irrelevant; erfasst ist auch das italienische Vermögen.

> **Beispiel (Lehrbuch):** Der Deutsche S erbt von seinem Vater E, der vor drei Jahren nach Italien ausgewandert ist, Grundstücke in Italien. Erblasser und Erbe sind Inländer nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 b) ErbStG (weniger als 5 Jahre im Ausland). Unbeschränkte Steuerpflicht für den gesamten Erwerb.

Diplomaten sind grundsätzlich nicht befreit (WÜD/WÜK enthalten nur Teilbefreiungen für bestimmtes bewegliches Vermögen).

2.2 Beschränkte Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG)

Voraussetzung: Kein Inländer beteiligt. **Rechtsfolge:** Steuerpflicht nur für **Inlandsvermögen** (**Territorialprinzip**).

- **Inlandsvermögen:** § 121 BewG, ergänzt durch § 2 Abs. 1 Nr. 3 S. 2, 3 ErbStG: z. B. inländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften bei Beteiligung **mindestens 10 %**, durch inländischen Grundbesitz grundpfandrechtlich gesicherte Forderungen.
- **Kein Inlandsvermögen:** z. B. **Bankguthaben**, Kapitalgesellschaftsanteile im Streubesitz (unter 10 %).
- **Erweiterte beschränkte Steuerpflicht (§ 4 AStG):** Wegzug deutscher Staatsangehöriger in Niedrigsteuerländer; wirkt **10 Jahre** ab Wegzug.
- **§ 2 Abs. 3 ErbStG a.F.** (Antragsoption zur unbeschränkten Steuerpflicht bei EU/EWR-Bezug) wurde vom EuGH als Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63, 65 AEUV) verworfen (EuGH 8.6.2016, *Hünnebeck*). Nachfolgeregelung: anteiliger Freibetrag in § 16 Abs. 2 ErbStG (siehe 5.3).

2.3 Vermeidung der Doppelbesteuerung

- **DBA:** nur **sechs** Abkommen (Dänemark, Frankreich, Griechenland, Schweden, Schweiz, USA). Daher kommt den einseitigen Maßnahmen große Bedeutung zu.
- **Unilateral: Anrechnung nach § 21 ErbStG**
  - nur bei **unbeschränkter** Steuerpflicht,
  - nur für ausländische Steuer auf **Auslandsvermögen** i. S. d. § 21 Abs. 2 ErbStG; der Begriff hängt davon ab, ob der Erblasser Inländer war (Nr. 1) oder nicht (Nr. 2); relevant v. a. für einfache Kapitalforderungen,

- bei teilweisem Auslandsvermögen: Anrechnung nur im **Verhältnis** des Auslandsvermögens zum steuerpflichtigen Gesamtvermögen (§ 21 Abs. 1 S. 2 ErbStG).

2.4 Europarechtliche Grundfreiheiten

Maßstab ist v. a. die **Kapitalverkehrsfreiheit** (Art. 63 AEUV), die auch gegenüber **Drittstaaten** gilt. Beschränkungen sind nur zulässig, wenn sie nicht diskriminieren, durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt, geeignet und erforderlich sind.

Wichtige EuGH-Linien:

- Kein pauschaler Ausschluss des Schuldenabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen (*Barbier*, 2003).
- Zu geringe Freibeträge für beschränkt Steuerpflichtige europarechtswidrig (*Mattner*, 2010; *Welte*, 2013 auch gegenüber Drittstaaten).
- Schlechterstellung von EU/EWR-Auslandsvermögen unzulässig (*Jäger*, 2008).
- Geografische Beschränkung der Gemeinnützigkeitsbefreiung unzulässig (*Missionswerk Werner Heukelbach*, 2011).
- Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 b) unter Umständen zulässig (*van Hilten*, 2006).
- Nichtberücksichtigung von Pflichtteilslasten bei beschränkter Steuerpflicht unzulässig; **quotale** Kürzung des Freibetrags nach § 16 Abs. 2 aber unionsrechtskonform (*Finanzamt V*, 21.12.2021).

2.5 Steuerschuldner (§ 20 ErbStG)

Erwerbsvorgang	Steuerschuldner
Erwerb von Todes wegen	**Erwerber** (der Bereicherte), nur er
Schenkung unter Lebenden	Erwerber **und Schenker** als **Gesamtschuldner** (§ 20 Abs. 1 ErbStG, § 44 AO); Auswahlermessen des FA, regelmäßig vorrangig der Bereicherte
Zweckzuwendung	der mit der Ausführung **Beschwerte**
Ersatzerbschaftsteuer	Stiftung bzw. Verein

- Personengesellschaften können **nicht** Schuldner sein (Zurechnung an Gesellschafter).
- Kapitalgesellschaften **können** Steuersubjekt und Steuerschuldner sein.
- **Haftung:** § 20 Abs. 3 bis 7 ErbStG (Nachlass, Versicherungsunternehmen, Banken bei Auszahlung ins Ausland u. a.) sowie § 69 AO (Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter).

---

3. Steuerobjekt (§ 1 Abs. 1 ErbStG)

Abschließende Aufzählung:

1. **Erwerb von Todes wegen** (§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 ErbStG)

2. **Schenkung unter Lebenden** (§ 1 Abs. 1 Nr. 2, § 7 ErbStG)
3. **Zweckzuwendung** (§ 1 Abs. 1 Nr. 3, § 8 ErbStG)
4. **Ersatzerbschaftsteuer** für Familienstiftungen und -vereine alle **30 Jahre** (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

3.1 Erwerb von Todes wegen (§ 3 ErbStG)

Das ErbStG knüpft an das **Zivilrecht** an (Erbfall, Vermächtnis, Pflichtteil), erfasst aber zusätzlich sonstige Erwerbe im engen Zusammenhang mit dem Tod (z. B. Lebensversicherung).

> **Beispiel:** Eine Abfindung an einen weichenden Erbprätendenten aufgrund eines Prozessvergleichs war früher kein Erwerb von Todes wegen (BFH 2011). Erst die Einführung des Ersatztatbestands in § 3 Abs. 2 Nr. 4 ErbStG hat die Lücke geschlossen. Lehre: **Ohne gesetzlichen Tatbestand keine Steuer.**

a) Erwerb durch Erbanfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

- Gesetzliche oder gewillkürte Erbfolge; das Steuerrecht folgt dem Ergebnis des Zivilrechts.
- Erwerb mit dem Erbfall (§ 1922 BGB); entfällt rückwirkend bei wirksamer **Ausschlagung** oder **Anfechtung** (§ 1953 BGB).
- **Unwirksames Testament**, das trotzdem vollzogen wird: maßgeblich ist die tatsächlich vollzogene Verfügung (§ 41 AO).
- **Miterben:** Zivilrechtlich Gesamthand (§ 2032 BGB), steuerlich Zurechnung nach **Erbquoten** (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO). Deshalb sind **Erbauseinandersetzung** und **Teilungsanordnungen** für die Erbschaftsteuer **ohne Bedeutung**.

b) Vor- und Nacherbschaft (§ 6 ErbStG)

- Vorerbe gilt als **vollwertiger Erbe** (§ 6 Abs. 1 ErbStG).
- Nacherbfall = **zweiter Besteuerungsfall**. Abweichend vom Zivilrecht erwirbt der Nacherbe steuerlich **vom Vorerben** (§ 6 Abs. 2 S. 1 ErbStG).
- **Antragsrecht:** Der Nacherbe kann das **Verhältnis zum Erblasser** zugrunde legen (§ 6 Abs. 2 S. 2 ErbStG), aber nur wenn der Nacherbfall durch den **Tod des Vorerben** eintritt (vgl. § 6 Abs. 3 ErbStG).
- Gilt entsprechend für **Nachvermächtnisse** (§ 6 Abs. 4 ErbStG).

> **Beispiel:** E setzt seine zweite Ehefrau F als Vorerbin, seinen Sohn S aus erster Ehe als Nacherben ein. Im Verhältnis zur Stiefmutter F wäre S zwar ebenfalls in Steuerklasse I (Stiefkind), aber mit Antrag nach § 6 Abs. 2 S. 2 kann er sicher das Verhältnis zum Vater zugrunde legen und die Begünstigungen der Steuerklasse I nutzen.

c) Zugewinnausgleich (§ 5 ErbStG)

Der güterrechtliche Zugewinnausgleich ist **keine** steuerpflichtige Bereicherung.

Konstellation	Norm	Behandlung
Güterrechtliche Lösung: tatsächlicher Ausgleich (z. B. Scheidung, Ehevertrag, Ausschlagung beim Tod)	§ 5 Abs. 2 ErbStG	Ausgleichsforderung ist **nicht** steuerbar
Erbrechtliche Lösung: Erbteil des Ehegatten erhöht sich um 1/4 (§ 1371 Abs. 1 BGB)	§ 5 Abs. 1 ErbStG	**Fiktive** Zugewinnausgleichsforderung nach familienrechtlichen Grundsätzen berechnen und von der Bereicherung abziehen

- Wurden beim Ehegatten Steuerbefreiungen berücksichtigt, gilt die Ausgleichsforderung nur im **Verhältnis** des um steuerfreies Vermögen geminderten Endvermögens zum ungeminderten Endvermögen als steuerfrei.
- Berechnung kann entfallen, wenn wegen der Freibeträge ohnehin keine Steuer anfällt.
- **Güterstandsschaukel** (Zugewinngemeinschaft, dann Gütertrennung mit Ausgleich, dann Rückkehr zur Zugewinngemeinschaft) ist vom BFH anerkannt (BFH 12.7.2005).
- Gilt auch bei beschränkter Steuerpflicht.

d) Vermächtnis, Pflichtteil und andere erbrechtliche Erwerbe (§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 ErbStG)

Erwerb	Rechtsnatur	Zeitpunkt der Steuerpflicht
Vermächtnis (§§ 2147 ff. BGB), Vorausvermächtnis (§ 2150 BGB)	schuldrechtlicher Anspruch gegen den Erben	bereits mit dem **Erbfall**, auch vor Geltendmachung
Pflichtteil (§§ 2303 ff. BGB)	schuldrechtlicher Anspruch	erst mit **Geltendmachung** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 b ErbStG). Spiegelbildlich: Abzug beim Erben erst nach Geltendmachung (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG)
Voraus des Ehegatten (§ 1932 BGB), **„Dreißigster“** (§ 1969 BGB)	§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG	Erbfall; Dreißigster ist aber nach § 13 Abs. 1 Nr. 4 befreit

e) Sonstige Erwerbe von Todes wegen

- **Schenkung auf den Todesfall** (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 ErbStG, § 2301 Abs. 1 BGB): Schenkungsversprechen unter der Bedingung, dass der Beschenkte den Schenker überlebt. Wird sie zu Lebzeiten **vollzogen** (§ 2301 Abs. 2 BGB): Schenkung unter Lebenden (§ 7 ErbStG). Bedeutung der Abgrenzung: Steuerschuldner (§ 20) und Versorgungsfreibetrag (§ 17).
- **Ausscheiden eines Gesellschafters durch Tod** (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 ErbStG): Soweit der Anteilswert den Abfindungsanspruch der Erben übersteigt, gilt der Mehrwert bei den verbleibenden Gesellschaftern/der Gesellschaft als Schenkung auf den Todesfall. Der **Abfindungsanspruch** selbst ist bei den Erben Erwerb nach § 3 Abs. 1 Nr. 1. Gleiches bei Kapitalgesellschaftsanteilen mit Einziehungs-/Übertragungsklausel.

f) Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

Abweichend von §§ 330, 331 BGB (Erwerb direkt aus dem Vertrag, am Nachlass vorbei) als Erwerb von Todes wegen besteuert. Hauptfälle: **Bezugsrechte aus Lebens- und Rentenversicherungen**, Sparverträge auf den Namen eines Dritten.

> **Beispiel:** Sparbuch auf den Namen des Begünstigten; der Einzahlende behält es bis zum Tod und behält sich Widerrufsrechte vor.

Nicht steuerbar: **Versorgungsbezüge** Hinterbliebener kraft Gesetzes, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, betrieblicher Übung. Aber: Kürzung des Versorgungsfreibetrags nach § 17 ErbStG.

g) Fingierte Erwerbe (§ 3 Abs. 2 ErbStG)

- **Ersatztatbestände** (schließen Lücken bei Surrogaten): Abfindung für Verzicht auf Pflichtteil, für Ausschlagung der Erbschaft oder eines Vermächtnisses, Abfindung eines Erbprätendenten (Nr. 4).
- **Ergänzungstatbestände:** Vermögensübergang auf **Stiftung/Trust** (Nr. 1), Erwerb infolge Vollziehung einer **Auflage** (§ 2192 BGB) (Nr. 2), **Herausgabeansprüche** des Vertrags-/Schlusserben (§ 2287 BGB) und des Vermächtnisnehmers (§ 2288 Abs. 2 S. 2 BGB) (Nr. 7).

3.2 Schenkung unter Lebenden (§ 7 ErbStG)

Abschließende Aufzählung; Begriffe knüpfen an das Zivilrecht an, decken sich aber **nicht vollständig** mit § 516 BGB. Ziel: umfassende Besteuerung unentgeltlicher Vermögensmehrungen.

a) Grundtatbestand: freigebige Zuwendung (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Prüfungsschema:

Merkmal	Inhalt
1. Zuwendung / Entreicherung des Zuwendenden	Vermögensverschiebung; **jede** Bereicherung, nicht nur Schenkung i. S. d. § 516 BGB
2. Bereicherung des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden	objektive Vermögensmehrung
3. Objektive Unentgeltlichkeit	keine rechtliche Verpflichtung, keine (konditional, kausal oder synallagmatisch verknüpfte) Gegenleistung
4. Subjektiv: Wille zur Unentgeltlichkeit (Freigebigkeit)	**erforderlich, aber ausreichend**; keine Bereicherungsabsicht, kein Einigsein über Unentgeltlichkeit nötig; keine wirksame Vereinbarung nötig (§ 41 AO)

Wichtige Fallgruppen:

- **Unbenannte (ehebedingte) Zuwendungen** unter Ehegatten: grundsätzlich **steuerpflichtig** (anders als im Zivilrecht keine Sonderbehandlung). Ausnahme Familienheim, § 13 Abs. 1 Nr. 4a.
- Leistungen mit Ursprung im **Gesellschaftszweck**: keine freigebige Zuwendung.
- **Auffälliges Missverhältnis** von Leistung und Gegenleistung plus weitere Anhaltspunkte (z. B. Verwandtschaft): Vermutung der (teilweisen) Unentgeltlichkeit (gemischte Schenkung).
- § 7 Abs. 4 ErbStG: Steuerpflicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Zuwendung zur **Belohnung**, unter einer **Auflage** oder in Form eines **lästigen Vertrags** erfolgt.
- **Aleatorische Verträge** und bloße Erwerbsaussichten: grundsätzlich keine steuerrelevante Bereicherung.

> **Beispiele freigebiger Zuwendungen:** unentgeltliche Abtretung, Begründung oder Erhöhung einer Forderung; unentgeltliche Bestellung von Sicherheiten für einen anderen; Verzicht auf Vergütungs- oder Vergütungsersatzansprüche; unentgeltliche Zuwendung obligatorischer oder dinglicher Nutzungsrechte.

b) Gemischte Schenkung

Leistung und Gegenleistung sind **evident unausgewogen**. Aufteilung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil; nur der **unentgeltliche Teil** unterliegt § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.

Berechnung: Steuerwert der Leistung (§ 12 ErbStG) **minus** Gegenleistung **minus** Erwerbsnebenkosten = steuerpflichtige Bereicherung.

- Nicht in Geld veranschlagbare Gegenleistungen bleiben unberücksichtigt (§ 7 Abs. 3 ErbStG).
- Der entgeltliche Teil kann für andere Steuern relevant sein (insb. **Grunderwerbsteuer**).
- Überhöhte Gegenleistung einer Kapitalgesellschaft an eine einem Gesellschafter nahestehende Person: freigebige Zuwendung **des Gesellschafters**, nicht der Gesellschaft.

c) Schenkung unter Auflage (§ 525 BGB)

Abgrenzung zur gemischten Schenkung: Bei der Auflage wird der **gesamte** Gegenstand freigebig zugewendet; der Bedachte ist aber mit der Auflage **beschwert**.

Auflagenart	Behandlung
Leistungsauflage (z. B. Zahlung an Dritte, Schuldübernahme)	wie Gegenleistung bei gemischter Schenkung: Steuerwert der Auflage abziehen
Nutzungs- oder Duldungsauflage (z. B. Nießbrauch für den Schenker)	Abzug mit **Kapitalwert** (§§ 13 bis 16 BewG), soweit nicht nach **§ 10 Abs. 6 ErbStG** ausgeschlossen
Auflage, die dem Beschwerten selbst zugutekommt	nicht abzugsfähig (§ 10 Abs. 9 ErbStG)

d) Mittelbare Schenkung

Maßgeblich ist die **tatsächliche Bereicherung** beim Erwerber; Gegenstand der Entreicherung und der Bereicherung müssen nicht identisch sein.

Klassiker: Eltern schenken Geld zum Erwerb eines bestimmten Grundstücks.

Auslegung	Steuerlicher Wert
Mittelbare Grundstücksschenkung: Schenkungsabrede legt ein **bestimmtes Objekt** fest, über das der Beschenkte erst am Ende frei verfügen kann	**Grundbesitzwert** (§§ 10, 12 Abs. 3, 13d ErbStG)
Geldschenkung unter Auflage, die dem Beschenkten selbst zugutekommt	**Nominalwert** des Geldes; Auflage nicht abziehbar (§ 10 Abs. 9)

Gilt auch, wenn der Geldbetrag nur einen **Teil** der Anschaffungs-/Herstellungskosten deckt.

Keine mittelbare Schenkung eines Rentenversicherungsanspruchs bei bloßer Zahlung der Prämie (BFH 2014).

e) Ergänzungs- und Ersatztatbestände (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 bis 10, Abs. 5 bis 8 ErbStG)

- Vollziehung einer Auflage, vorweggenommene Erbregelungen (Abfindung für Erbverzicht, Nr. 5), Herausgabe bei Nacherbfolge vor Eintritt (Nr. 7), Stiftungsgeschäft unter Lebenden (**Nr. 8**), Abfindungen (Nr. 10).
- **Gesellschaftsrecht:**
  - Abs. 5: Schenkung von Gesellschaftsanteilen mit **Buchwertklausel**.
  - Abs. 6: **Übermäßige Gewinnbeteiligung** an Personengesellschaften (z. B. Kinder als Kommanditisten einer Familien-KG) gilt als selbstständige Schenkung.
  - Abs. 7: Ausscheiden eines Gesellschafters zu Lebzeiten, wenn der Anteilswert die Abfindung übersteigt.
  - Abs. 8: **Werterhöhung von Kapitalgesellschaftsanteilen** durch Leistung eines Dritten an die Gesellschaft (z. B. disquotale Einlage). Reaktion auf BFH-Rechtsprechung, die das ablehnte; das ErbStG löst sich hier von den zivilrechtlichen Leistungsbeziehungen und besteuert das wirtschaftliche Ergebnis.

3.3 Zweckzuwendung (§ 8 ErbStG)

- Zuwendung, die mit der **Auflage** verbunden ist, einen **objektiv bestimmten Zweck** zu erfüllen, der **nicht** in der Bereicherung einer bestimmten Person liegt (allenfalls eines unbestimmten Personenkreises).
- Darf nicht den Interessen des Zuwendenden dienen.
- Beispiele: Geld „für die Armen“, Versorgung von Tieren, Sparguthaben zur Grabpflege.
- Steuerschuldner: der **Beschwerte** (§ 20 Abs. 1 ErbStG). Zahlreiche Befreiungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 16 ff.).

3.4 Ersatzerbschaftsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG)

- **Zweck:** Vermögen in Familienstiftungen/-vereinen ist dem Generationenübergang entzogen. Daher wird **alle 30 Jahre** ein Erbfall fingiert.
- **Fiktion:** Erblasser mit **zwei Kindern**: doppelter Kinderfreibetrag (2 × 400.000 €), Steuersatz nach Steuerklasse I (§ 15 Abs. 2 S. 3 ErbStG). Verrentung oder Stundung möglich (§§ 24, 28 Abs. 2 ErbStG).
- **Familienstiftung** (Verwaltung, R E 1.2 ErbStR): Stifter, Angehörige und Abkömmlinge zu **mehr als der Hälfte** bezugs- oder anfallsberechtigt; oder zu **mehr als einem Viertel** plus zusätzliche Merkmale eines „wesentlichen Familieninteresses“ (vgl. § 15 Abs. 2 AStG).
- Beispiele für wesentliches Familieninteresse: unentgeltliche/verbilligte Nutzung von Stiftungsvermögen durch Familienmitglieder; Stiftungspersonal arbeitet im Haushalt der Familie.
- **Errichtung** der Stiftung: § 3 Abs. 2 Nr. 1 (von Todes wegen) bzw. § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG (unter Lebenden); Steuerklasse nach dem **entferntest Berechtigten** (§ 15 Abs. 2 ErbStG).
- **Kritik:** Bestimmtheit zweifelhaft; Gleichheitssatz im Vergleich zu nicht erfassten Stiftungen.

---

4. Steuerbemessungsgrundlage und Bewertung

4.1 Grundsatz (§ 10 ErbStG)

Steuerpflichtiger Erwerb = Bereicherung des Erwerbers, soweit nicht sachliche oder persönliche Befreiungen eingreifen (§ 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG).

Erwerbsart	Bereicherung
Erwerb von Todes wegen	Wert des Vermögensanfalls (§ 10 Abs. 1 S. 2) **minus** Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 3 bis 9)
Schenkung	keine Spezialregel; Einigkeit, dass Nettobetrag nach Abzugsposten maßgeblich ist
Zweckzuwendung	Verpflichtung des Beschwerten
Ersatzerbschaftsteuer	Vermögen der Stiftung/des Vereins

- Zeitpunkt: Entstehung der Steuer (§ 9, § 11 ErbStG).
- **Abrundung** auf volle **100 €** (§ 10 Abs. 1 S. 6 ErbStG).

4.2 Bewertung: Verweis auf das BewG (§ 12 ErbStG)

Grundsatz: Gemeiner Wert (§ 9 BewG) = Preis im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts (Verkaufspreis).

Vermögensart	Norm	Wertansatz / Verfahren
Grundbesitz (LuF, Grundvermögen, Betriebsgrundstücke)	§ 12 Abs. 3 ErbStG, §§ 157 ff. BewG	**Grundbesitzwert**; gesonderte Feststellung (§ 151 Abs. 1 Nr. 1 BewG)
Inländisches Betriebsvermögen	§ 12 Abs. 5 ErbStG, §§ 95 bis 97, 109, 11 Abs. 2 BewG	gemeiner Wert; Gesamtbewertung; gesonderte Feststellung (§ 151 Abs. 1 Nr. 2 BewG)
Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften	§ 12 Abs. 2 ErbStG, § 11 Abs. 2 BewG	Verkäufe unter Fremden (< 1 Jahr) oder Ertragswert; Mindestwert Substanzwert
Notierte Wertpapiere	§ 11 Abs. 1 BewG	Kurswert am Stichtag
Ausländisches Vermögen (Grund- und Betriebsvermögen)	§ 12 Abs. 7 ErbStG, § 31 BewG	gemeiner Wert
Kapitalforderungen, Geld, Schulden	§ 12 Abs. 1 BewG	**Nennwert** (Ausnahme: besondere Umstände, z. B. Unverzinslichkeit)
Noch nicht fällige Lebens-/Rentenversicherungsansprüche	§ 12 Abs. 4 BewG	**Rückkaufswert**
Wiederkehrende Nutzungen und Leistungen (Nießbrauch, Rente)	§§ 13 bis 16 BewG	**Kapitalwert** = Jahreswert × Vervielfältiger (lebenslang: § 14 BewG, BMF-Tabelle nach Sterbetafel)
Schmuck, Kunst, Luxusgüter	§ 9 BewG	Verkehrswert

§ 23 ErbStG: Wahlrecht, Renten und wiederkehrende Leistungen statt mit dem Kapitalwert jährlich im Voraus nach dem Jahreswert zu versteuern.

4.3 Grundbesitz (§ 12 Abs. 3 ErbStG, §§ 157 ff. BewG)

- **Nicht** mehr Einheitswerte (Wertverhältnisse 1.1.1964), sondern Werte zum **Besteuerungszeitpunkt** (§ 157 Abs. 1 BewG).
- Feststellung nur **bei Bedarf** in einem gesonderten Verfahren (§ 151 Abs. 1 Nr. 1 BewG).
- **Escape-Klausel § 198 BewG:** Der Steuerpflichtige kann einen **niedrigeren gemeinen Wert** (Verkehrswert) nachweisen (z. B. Gutachten).

a) Land- und Forstwirtschaft (§§ 158 bis 175 BewG)

Drei Teile (§ 160 BewG):

1. **Wirtschaftsteil**: gemeiner Wert (§ 162 BewG), Ertragswertverfahren bei Fortführung (Reingewinn, § 163 BewG; Kapitalisierungszinssatz 5,5 %, Faktor 18,6), verglichen mit **Mindestwert** (§ 164 BewG).
2. **Betriebswohnungen** und 3. **Wohnteil**: wie Wohngrundstücke im Grundvermögen (§ 167 BewG).

Summe = land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitzwert (§ 168 BewG); unmittelbar zusammenhängende Verbindlichkeiten (Wohnungen, Wohnteil) werden abgezogen.

b) Grundvermögen (§§ 176 bis 198 BewG)

- **Umfang** (§ 176 Abs. 1 BewG): Grund und Boden, Gebäude, sonstige Bestandteile, Zubehör, Erbbaurechte, Wohnungs- und Teileigentum. **Nicht:** Bodenschätze, Betriebsvorrichtungen (§ 176 Abs. 2). Zivilrechtliche Bestandteilseigenschaft (§ 94 BGB) ist unerheblich.
- **Abgrenzung unbebaut/bebaut:** benutzbares Gebäude vorhanden? (§ 178 Abs. 1 BewG). Benutzbarkeit ab **Bezugsfertigkeit** des ganzen Gebäudes.

Unbebaute Grundstücke (§ 179 BewG): Fläche × aktueller **Bodenrichtwert** (Gutachterausschuss, § 196 BauGB). Keine Korrektur, aber § 198 BewG.

> **Beispiel:** 1.200 m² × 122 €/m² = **146.400 €** Grundbesitzwert.

Bebaute Grundstücke: drei Verfahren nach Grundstücksart (§ 182 BewG)

Verfahren	Anwendungsbereich	Kern
Vergleichswertverfahren (§ 183 BewG)	Wohnungseigentum, Teileigentum, Ein- und Zweifamilienhäuser	Kaufpreise vergleichbarer Grundstücke bzw. Vergleichsfaktoren
Ertragswertverfahren (§§ 184 bis 188 BewG)	Mietwohngrundstücke, Geschäfts- und gemischt genutzte Grundstücke mit üblicher Miete	Bodenwert + Gebäudeertragswert. Rohertrag (übliche Jahresmiete) − Bewirtschaftungskosten = Reinertrag; − Bodenwertverzinsung (Liegenschaftszins) = Gebäudereinertrag; × Vervielfältiger (Liegenschaftszins, Restnutzungsdauer)
Sachwertverfahren (§§ 189 bis 191 BewG)	**Auffangverfahren** für alle übrigen	Bodenwert + Gebäudesachwert; Außenanlagen regelmäßig abgegolten

Sonderfälle:

- **Erbbaurecht** (§§ 192 bis 194 BewG): zwei wirtschaftliche Einheiten (Erbbaurecht und belastetes Grundstück), vorrangig Vergleichswert.
- **Gebäude auf fremdem Grund und Boden** (§ 195 BewG): ebenfalls zwei Einheiten; Pachtzins und Nutzungsdauer berücksichtigen.
- **Grundstücke im Zustand der Bebauung** (§ 196 BewG): bisheriger Wert + bereits entstandene Herstellungskosten.

4.4 Betriebsvermögen

Bestand (§ 12 Abs. 5 ErbStG, §§ 95 bis 97 BewG): **Bestandsidentität** mit der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung (§ 15 Abs. 1, 2 EStG).

- Kapitalgesellschaften: **alle** ihnen gehörenden Wirtschaftsgüter (§ 97 BewG).
- Personengesellschaften: einschließlich **Sonderbetriebsvermögen**.
- Freiberufliche Tätigkeit steht dem Gewerbebetrieb gleich (§ 96 BewG).
- Schulden: § 103 BewG.

Bewertung (§ 109 Abs. 1, § 11 Abs. 2 BewG): **gemeiner Wert** der wirtschaftlichen Einheit als Ganzes (**Gesamtbewertung**); Steuerbilanzwerte sind irrelevant. **Rechtsformneutral** (Einzelunternehmen, Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft gleich).

Rangfolge (§ 11 Abs. 2 BewG):

1. Ableitung aus **Verkäufen unter fremden Dritten** innerhalb des letzten Jahres.
2. Sonst: **Ertragsaussichten** oder andere anerkannte, auch im nichtsteuerlichen Verkehr übliche Methode (z. B. **IDW S 1**, Multiplikatoren, wenn branchenüblich).
3. **Untergrenze: Substanzwert** (gemeine Werte der Wirtschaftsgüter minus Schulden).

Vereinfachtes Ertragswertverfahren (§§ 199 bis 203 BewG):

```
  Durchschnittlicher Jahresertrag (Betriebsergebnisse der letzten 3 Jahre,
  korrigiert: einmalige Vorgänge raus, Unternehmerlohn ab, Ertragsteuer pauschal 30 %, § 202
Abs. 3)
× Kapitalisierungsfaktor 13,75 (starr, § 203 Abs. 1 BewG; seit 1.1.2016)
= Ertragswert
+ gemeiner Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens (gesondert)
= Wert des Betriebsvermögens (mindestens Substanzwert)
```

- Ausgeschlossen bei **offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen**.
- Früher variabler Faktor (Basiszins + 4,5 % Risikozuschlag); wegen Niedrigzinsphase Überbewertung, daher fester Faktor. Anpassungsermächtigung für das BMF (§ 203 Abs. 2 BewG).
- Bei Personengesellschaften: Aufteilung nach Kapitalkonten bzw. Gewinnverteilungsschlüssel (§ 97 Abs. 1a BewG); Sonderbetriebsvermögen mit gemeinem Wert.

4.5 Anteile an Kapitalgesellschaften (§ 12 Abs. 1, 2 ErbStG, § 11 BewG)

1. Börsennotiert (regulierter Markt, Freiverkehr): **Kurs** am Stichtag.
2. Sonst: Verkäufe unter fremden Dritten (Kaufvertragsabschluss < 1 Jahr vor Stichtag).
3. Sonst: Ertragsaussichten / andere übliche Methode (§ 11 Abs. 2 S. 2 BewG).
4. **Mindestwert: Substanzwert.** Aufteilung des Unternehmenswerts auf Anteile: § 97 Abs. 1b BewG.

4.6 Kritische Würdigung („Folgerungen“)

Die einheitliche Ausrichtung am gemeinen Wert soll die vom BVerfG gerügte Ungleichbehandlung beseitigen. Ob jedes Verfahren den gemeinen Wert tatsächlich trifft,

bleibt zweifelhaft. Auf der **zweiten Stufe** (Verschonungen §§ 13a bis 13d) sind Lenkungszwecke ausdrücklich zulässig, sofern **zielgenau und klar** formuliert.

4.7 Nachlassverbindlichkeiten (§ 10 Abs. 5 bis 9 ErbStG)

Ausdruck des **objektiven Nettoprinzips**. Gilt entsprechend für Schenkungen. Bei Betriebsvermögen und LuF sind Schulden bereits im Nettowert enthalten.

Abzugsfähig (§ 10 Abs. 5 ErbStG):

Nr.	Kategorie	Beispiele
1	**Erblasserschulden**	vom Erblasser herrührende, nach § 1922 BGB übergegangene Schulden (auch Steuerschulden, ESt des Todesjahres)
2	**Erbfallschulden**	Vermächtnisse, Auflagen, **geltend gemachte** Pflichtteile
3	**Erbschaftsverwaltungs- und Erwerbskosten**	Bestattung, Grabmal, übliche Grabpflege, Nachlassabwicklung, Erbschaftsteuererklärung, Prozesskosten zur Erlangung des Nachlasses; **Pauschale ohne Nachweis** (Buch: 10.300 €; ab 2023: 15.000 €), je Erbfall insgesamt

Nicht abzugsfähig:

- Kosten der **laufenden Nachlassverwaltung** (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 3).
- Schulden im wirtschaftlichen Zusammenhang mit **nicht steuerbaren oder steuerfreien** Vermögensgegenständen (§ 10 Abs. 6 S. 1). Bei teilweiser Befreiung: nur **anteilig** abzugsfähig (§ 10 Abs. 6 S. 4 bei §§ 13a, 13c; S. 6 bei § 13d: nur **90 %**).
- Schulden ohne Zusammenhang mit einzelnen Gegenständen: **anteilig** allen Vermögensgegenständen zuzurechnen (Verhältnis der Nettowerte).
- Die **eigene Erbschaftsteuer** (§ 10 Abs. 8).
- **Auflagen, die dem Beschwerten selbst zugutekommen** (§ 10 Abs. 9).
- Weiterleitungspflichten, die ausschließlich in der Person des Erben begründet sind (BFH 2019: Pfarrer muss Erbe an Kirchengemeinde weitergeben).

---

5. Steuerbefreiungen

Unterscheide: sachliche Befreiungen (§§ 13 bis 13d ErbStG; an Gegenstände oder Zwecke geknüpft) und **persönliche** Freibeträge (§§ 16, 17 ErbStG; an die Person geknüpft). Maßgeblich ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Steuerentstehung.

5.1 Einzelfälle des § 13 ErbStG

Norm	Befreiung	Merkpunkte
§ 13 Abs. 1 Nr. 1a	**Hausrat**	StKl I: **41.000 €**
§ 13 Abs. 1 Nr. 1b	**andere bewegliche körperliche Gegenstände**	StKl I: zusätzlich **12.000 €**; StKl II/III: Hausrat und andere Gegenstände zusammen **12.000 €**. Nicht: Zahlungsmittel, Wertpapiere, Edelsteine, Perlen u. a.
§ 13 Abs. 1 Nr. 4a	**Familienheim unter Lebenden** an Ehegatten/Lebenspartner	Wohnung im Inland/EU/EWR zu eigenen Wohnzwecken (Familienhaus, Doppelhaushälfte, ETW); untergeordnete berufliche Nutzung unschädlich; **nicht** Ferien-/Wochenendhaus; **keine** Wertgrenze, **keine** Behaltensfrist; auch Befreiung von Verbindlichkeiten im Zusammenhang damit
§ 13 Abs. 1 Nr. 4b	**Familienheim von Todes wegen** an Ehegatten/Lebenspartner	Erblasser muss **Eigentümer** gewesen sein (Vormerkung reicht nicht); unverzügliche Selbstnutzung; **10 Jahre** Selbstnutzung, sonst Nachversteuerung (außer zwingende Gründe, z. B. Pflegebedürftigkeit)
§ 13 Abs. 1 Nr. 4c	**Familienheim von Todes wegen an Kinder** (und Kinder verstorbener Kinder)	wie 4b, aber begrenzt auf **200 m² Wohnfläche**
§ 13 Abs. 1 Nr. 5, 12	**Unterhalt / Ausbildung**	Bei gesetzlicher Unterhaltspflicht liegt schon keine freigebige Zuwendung vor
§ 13 Abs. 1 Nr. 9	**Pflegeleistungen** von Todes wegen	bis **20.000 €**
§ 13 Abs. 1 Nr. 9a	Weitergabe von **Pflegegeld** unter Lebenden	in Höhe des Pflegegelds
§ 13 Abs. 1 Nr. 4	**„Dreißigster“** (§ 1969 BGB)	befreit
§ 13 Abs. 1 Nr. 11	**Verzicht auf Pflichtteil** / Erbersatzanspruch	Verzicht ist keine Schenkung an den Erben; nicht geltend gemachter Pflichtteil auch nicht abziehbar
§ 13 Abs. 1 Nr. 14	übliche **Gelegenheitsgeschenke**	Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten, Examen
§ 13 Abs. 1 Nr. 15 bis 19	**kirchliche, gemeinnützige, mildtätige Zwecke; politische Parteien**	Parteien nur, wenn nicht von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen
§ 18	Mitgliedsbeiträge	bis 300 €

5.2 Unternehmerisch gebundenes Vermögen (§§ 13a bis 13c, 28a ErbStG)

Zweck: Fortführung von Unternehmen, Sicherung von Arbeitsplätzen, Schutz von Bestand und Liquidität.

a) Begünstigungsfähiges Vermögen (§ 13b Abs. 1 ErbStG)

1. **Land- und forstwirtschaftliches Vermögen**
2. **Betriebsvermögen** (§§ 95, 97 BewG), auch Teilbetriebe und Mitunternehmeranteile
3. **Anteile an Kapitalgesellschaften**, wenn Erblasser/Schenker **zu mehr als 25 %** unmittelbar beteiligt war (Poolvereinbarung möglich)

Inland oder **EU/EWR** (kein reiner Inlandsbezug mehr; Drittstaatenausschluss europarechtlich bedenklich).

b) Begünstigtes Vermögen (§ 13b Abs. 2 ErbStG)

Nur „**produktives**“ Vermögen ist begünstigt:

```
  Gemeiner Wert des begünstigungsfähigen Vermögens
− Nettowert des Verwaltungsvermögens (gemeiner Wert VV − anteilige Schulden)
+ unschädliches Verwaltungsvermögen (bis 10 % des um den Netto-VV gekürzten Werts, § 13b
Abs. 7)
= begünstigtes Vermögen
```

- **90 %-Grenze:** Beträgt das Verwaltungsvermögen **mindestens 90 %** des begünstigungsfähigen Vermögens, entfällt jede Begünstigung (Missbrauchsvermeidung, § 13b Abs. 2 S. 2).
- **Verwaltungsvermögen** (§ 13b Abs. 4): u. a. **Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke** (mit Ausnahmen), Kapitalgesellschaftsanteile **≤ 25 %**, Wertpapiere, Kunst- und Sammlergegenstände (außer Handel), **Finanzmittel** soweit sie nach Schuldenabzug **15 %** des Betriebsvermögenswerts übersteigen.
- **Junges Verwaltungsvermögen** (weniger als **2 Jahre** zuzurechnen): nie begünstigt (§ 13b Abs. 7 S. 2).
- **Verbundvermögensaufstellung** (§ 13b Abs. 9): Bei Beteiligungen (Kapitalgesellschaft > 25 %) werden die Vermögensgegenstände anteilig konsolidiert; verhindert Kaskadeneffekte.
- **Investitionsklausel** (§ 13b Abs. 5): Von Todes wegen keine Zurechnung zum Verwaltungsvermögen, wenn der Erwerber innerhalb von **2 Jahren** planmäßig in begünstigtes Vermögen investiert.

c) Regelverschonung (§ 13a Abs. 1, 2, § 13b Abs. 2 ErbStG)

Element	Inhalt
Verschonungsabschlag	**85 %** des begünstigten Vermögens bleiben steuerfrei
Abzugsbetrag	bis **150.000 €** auf den nicht verschonten Teil (15 %); **schmilzt** ab: wird um 50 % des 150.000 € übersteigenden Betrags gemindert; ab nicht verschontem Betrag von **450.000 €** vollständig aufgebraucht; **10 Jahre Sperre** für weitere Abzugsbeträge von derselben Person
26 Mio.-Grenze	Voller Verschonungsabschlag nur, wenn begünstigter Erwerb von derselben Person in 10 Jahren **≤ 26 Mio. €**
Lohnsumme (§ 13a Abs. 3)	Summe der Lohnsummen in **5 Jahren ≥ 400 %** der Ausgangslohnsumme (Durchschnitt der letzten 5 Wirtschaftsjahre). Unterschreitung: Verschonungsabschlag wird **rückwirkend im selben prozentualen Umfang** gekürzt
Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6)	**5 Jahre**; bei Veräußerung, Aufgabe, Übertragung wesentlicher Betriebsgrundlagen, **Überentnahmen** (> 150.000 € über Einlagen und Gewinne), bestimmten Umwandlungen: Wegfall von Abschlag und Abzugsbetrag; bei Veräußerung/Aufgabe nur **zeitanteilig** (pro rata temporis, § 13a Abs. 6 S. 2)

Lohnsummen-Staffel (Betriebsgröße nach Beschäftigten):

Beschäftigte	Regelverschonung (5 J.)	Optionsverschonung (7 J.)
bis 5	keine Lohnsummenprüfung	keine Lohnsummenprüfung
6 bis 10	250 %	500 %
11 bis 15	300 %	565 %
mehr als 15	400 %	700 %

d) Optionsverschonung (§ 13a Abs. 10 ErbStG)

Antrag auf **100 %** Verschonung. Voraussetzungen: Verwaltungsvermögen höchstens **20 %**, Lohnsumme **700 %** in **7 Jahren**, Behaltensfrist **7 Jahre**. Unwiderruflich.

e) Vorwegabschlag für Familienunternehmen (§ 13a Abs. 9 ErbStG)

Bewertungsabschlag bis 30 % vor Anwendung des Verschonungsabschlags, wenn Gesellschaftsvertrag/Satzung:

1. **Entnahmen/Ausschüttungen** beschränkt,
2. **Verfügungen** auf Mitgesellschafter, Angehörige (§ 15 AO) oder Familienstiftung beschränkt,
3. **Abfindung unter dem gemeinen Wert** vorsieht.

Höhe = prozentuale Minderung der Abfindung gegenüber dem gemeinen Wert, max. 30 %. Voraussetzungen müssen **2 Jahre vor** und **20 Jahre nach** der Übertragung erfüllt sein, sonst rückwirkender Wegfall.

f) Großerwerbe über 26 Mio. € (§§ 13c, 28a ErbStG)

Variante	Inhalt
Abschmelzmodell (§ 13c)	Verschonungsabschlag sinkt um **1 Prozentpunkt je 750.000 €** über 26 Mio. €; ab **89,75 Mio. €** (Regelverschonung) bzw. **90 Mio. €** (Optionsverschonung) kein Abschlag mehr
Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a)	Auf Antrag **Erlass** der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer, soweit der Erwerber nachweist, dass er sie nicht aus seinem **verfügbaren Vermögen** (50 % des mitübertragenen und vorhandenen nicht begünstigten Vermögens, § 28a Abs. 2) begleichen kann

g) Wohnzwecken vermietete Grundstücke (§ 13d ErbStG)

Bewertungsabschlag von 10 % für im Inland/EU/EWR zu **Wohnzwecken vermietete** Grundstücke, die nicht zu begünstigtem Betriebsvermögen gehören. Folge für Schulden: nur zu **90 %** abzugsfähig (§ 10 Abs. 6 S. 6).

h) Kritik / Gestaltungen

- **Cash-GmbH**: Früher wurden Festgeld und Wertpapiere in gewerblich geprägte Gesellschaften (GmbH & Co. KG, § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) eingebracht, um die Betriebsvermögensprivilegien zu nutzen. Die Neuregelung (§ 13b Abs. 2: nur produktives Vermögen) entzieht dem den Anreiz.
- Zweifel an Zielgenauigkeit: Es wird nicht deutlich, dass die Gemeinwohlbelange (Arbeitsplätze) nur bei den tatsächlich begünstigten Vermögen erreicht werden.

5.3 Persönliche Freibeträge (§ 16 ErbStG)

Bei unbeschränkter Steuerpflicht (§ 16 Abs. 1 ErbStG):

Erwerber	Steuerklasse	Freibetrag
Ehegatte / Lebenspartner	I	**500.000 €**
Kinder, Stiefkinder, Kinder verstorbener Kinder	I	**400.000 €**
Enkel (Kinder der Kinder)	I	**200.000 €**
übrige Personen der StKl I (z. B. **Eltern**, Großeltern bei Erwerb von Todes wegen)	I	**100.000 €**
Personen der **StKl II** (Geschwister, Nichten/Neffen, Eltern bei Schenkung, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehegatten)	II	**20.000 €**
Personen der **StKl III** (alle übrigen, z. B. Lebensgefährte, Verlobte) und Zweckzuwendungen	III	**20.000 €**

- Freibeträge gelten **pro Erwerber und pro Zuwendendem**: Ein Kind kann von **beiden** Elternteilen je 400.000 € erhalten.
- Innerhalb von **10 Jahren** werden Erwerbe von derselben Person zusammengerechnet (§ 14 ErbStG); danach steht der Freibetrag wieder voll zur Verfügung.

Bei beschränkter Steuerpflicht (§ 16 Abs. 2 ErbStG): gleicher Freibetrag, aber **anteilig gekürzt** um den Anteil des nicht der inländischen Steuerpflicht unterliegenden Vermögens am Weltvermögen (Erwerbe der letzten 10 Jahre einbezogen). Unionsrechtskonform (EuGH 2021).

> **Beispiel (Lehrbuch):** Mutter und Tochter leben seit Jahren im Ausland. Inlandsvermögen 3 Mio. €, Auslandsvermögen 2 Mio. €. Anteil Ausland = 2/5 = 40 %. Kürzung: 40 % × 400.000 € = 160.000 €. **Verbleibender Freibetrag: 240.000 €.**

5.4 Versorgungsfreibetrag (§ 17 ErbStG)

Nur bei Erwerben von Todes wegen, zusätzlich zu § 16.

Erwerber	Betrag
Ehegatte / Lebenspartner	**256.000 €**
Kinder bis 5 Jahre	52.000 €
mehr als 5 bis 10 Jahre	41.000 €
mehr als 10 bis 15 Jahre	30.700 €
mehr als 15 bis 20 Jahre	20.500 €
mehr als 20 Jahre bis Vollendung des 27. Lebensjahres	10.300 €

- **Kürzung** um den **Kapitalwert** nicht erbschaftsteuerpflichtiger Versorgungsbezüge (Witwenrente, Waisenrente, berufsständische Versorgungswerke; Kapitalwert nach § 14 BewG bzw. § 13 Abs. 1 BewG).
- Beschränkt Steuerpflichtige: nur bei **Amtshilfeabkommen** mit dem Ansässigkeitsstaat.

Die Zwischenstufen für Kinder stehen im Gesetz (§ 17 Abs. 2 ErbStG); das Lehrbuch nennt nur Anfangs- und Endbetrag.

---

6. Steuertarif und Besonderheiten

6.1 Steuerklassen (§ 15 ErbStG): Familienprinzip

Steuerklasse	Personen
I	1. Ehegatte, Lebenspartner; 2. Kinder, Stiefkinder; 3. Abkömmlinge der Kinder/Stiefkinder; 4. **Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen**
II	1. Eltern und Voreltern (soweit nicht StKl I, also **bei Schenkung**); 2. Geschwister; 3. Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern (Nichten, Neffen); 4. Stiefeltern; 5. Schwiegerkinder; 6. Schwiegereltern; 7. geschiedener Ehegatte, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft
III	alle übrigen Erwerber und Zweckzuwendungen

Klausurfalle: Verlobte und **nichteheliche Lebensgefährten** sind **nicht** gleichgestellt (StKl III, Freibetrag 20.000 €; verfassungsgemäß nach BVerfG).

6.2 Tarif (§ 19 Abs. 1 ErbStG): Stufentarif

Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich	StKl I	StKl II	StKl III
75.000 €	7 %	15 %	30 %
300.000 €	11 %	20 %	30 %
600.000 €	15 %	25 %	30 %
6.000.000 €	19 %	30 %	30 %
13.000.000 €	23 %	35 %	50 %
26.000.000 €	27 %	40 %	50 %
über 26.000.000 €	30 %	43 %	50 %

Stufentarif, kein Staffeltarif: Der Steuersatz der erreichten Wertstufe gilt für den **gesamten** steuerpflichtigen Erwerb, auch wenn die Stufengrenze nur um 1 € überschritten wird.

Härteausgleich (§ 19 Abs. 3 ErbStG): Der Unterschied zwischen der Steuer nach dem höheren Satz und der Steuer, die bei Erwerb in Höhe der letzten Wertgrenze anfiele, wird nur erhoben, soweit er gedeckt werden kann

- bei einem Steuersatz bis 30 %: aus der **Hälfte**,
- bei einem Steuersatz über 30 %: aus **drei Vierteln** des die Wertgrenze übersteigenden Betrags.

> **Beispiel:** Kind, steuerpflichtiger Erwerb 76.000 €. Regulär: 11 % × 76.000 € = 8.360 €. Härteausgleich: 7 % × 75.000 € = 5.250 € + 50 % × 1.000 € = 500 € → **5.750 €**. Festzusetzen sind **5.750 €** (der niedrigere Betrag).

Progressionsvorbehalt (§ 19 Abs. 2 ErbStG): Nach DBA steuerfreies Vermögen wird bei der Ermittlung des Steuersatzes berücksichtigt (bei unbeschränkter Steuerpflicht).

6.3 Tarifbegrenzung (§ 19a ErbStG)

- Für **natürliche Personen** der **StKl II und III**, die begünstigtes Vermögen (wie § 13b Abs. 2) erwerben.
- Der steuerpflichtige Teil des begünstigten Vermögens wird im Ergebnis nach **StKl I** besteuert. Die Begünstigung geht als **Entlastungsbetrag** in die Berechnung ein (§ 19a Abs. 3, 4).
- Behaltensfristen wie bei §§ 13a ff.; sonst Nachversteuerung.

6.4 Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens (§ 27 ErbStG)

- Ermäßigung, wenn Vermögen innerhalb von **10 Jahren** mehrfach an **Personen der StKl I** fällt.
- Nur, wenn der **letzte Erwerb ein Erwerb von Todes wegen** ist.
- Ermäßigung je nach Zeitabstand zwischen **50 %** (unter 1 Jahr) und **10 %** (8 bis 10 Jahre).
- Begünstigtes Vermögen höchstens mit dem Wert, der beim Vorerwerber besteuert wurde.
- Besteuerung des Vorerwerbs in Deutschland als Voraussetzung ist mit der Kapitalverkehrsfreiheit vereinbar (EuGH 2016, *Feilen*).

6.5 Zusammenrechnung früherer Erwerbe (§ 14 ErbStG)

Zweck: Verhinderung der mehrfachen Freibetragsnutzung und Tarifprogressionsvorteile durch **Aufspaltung** in Teilschenkungen.

Technik:

1. Alle Erwerbe von **derselben Person** in **10 Jahren** zusammenrechnen; frühere Erwerbe mit ihrem **damaligen** Wert.
2. Steuer auf den Gesamterwerb berechnen.
3. **Abzug der Steuer auf die Vorerwerbe** (nach den Verhältnissen zur Zeit des letzten Erwerbs fiktiv berechnet oder tatsächlich gezahlt, jeweils der höhere Betrag, § 14 Abs. 1 S. 2, 3).
4. **Grenzen:** Der Abzug darf nicht höher sein als die Steuer auf den letzten Erwerb bei isolierter Betrachtung. Die Steuer auf den letzten Erwerb darf **50 %** dieses Erwerbs nicht übersteigen (§ 14 Abs. 3).

- Die Erwerbe bleiben **selbstständig**; § 14 betrifft nur die **Steuerberechnung** des letzten Erwerbs. **Keine Erstattung** aufgrund der Gesamtbetrachtung.

6.6 Schema: Festzusetzende Steuer

```
  Tarifliche Steuer nach § 19 ErbStG
- abzugsfähige Steuer auf Vorerwerbe nach § 14 Abs. 1 ErbStG
- Entlastungsbetrag nach § 19a ErbStG
= Zwischensumme 1
- Ermäßigung nach § 27 ErbStG
- anrechenbare Steuer nach § 6 Abs. 3 ErbStG (Nacherbfolge)
= Zwischensumme 2
- anrechenbare ausländische Steuer nach § 21 ErbStG
= festzusetzende Steuer (Grenze: § 14 Abs. 3 ErbStG)
```

Bagatellgrenze: Keine Festsetzung, wenn die Steuer **50 €** nicht übersteigt (§ 22 ErbStG).

Schnittstelle zur ESt: Wird ein Erwerb von Todes wegen auch einkommensteuerlich erfasst, kann sich die ESt ermäßigen (**§ 35b EStG**).

6.7 Erlöschen der Steuer (§ 29 ErbStG)

Die Steuer erlischt **mit Wirkung für die Vergangenheit**, soweit

- ein Geschenk wegen eines **Rückforderungsrechts** herausgegeben werden muss (Nr. 1): gesetzlich oder vertraglich (§ 527 BGB, §§ 2287, 2288 BGB, §§ 346, 812 BGB). **Achtung:** Eine Rückschenkung aufgrund **neuer** Verpflichtung löst erneut Schenkungsteuer aus. Gilt auch für Schenkungen auf den Todesfall.
- die Herausgabe nach **§ 528 Abs. 1 S. 2 BGB** (Verarmung des Schenkers) abgewendet wurde (Nr. 2),
- die Zuwendung auf die **Zugewinnausgleichsforderung** angerechnet wurde (§ 5 Abs. 2, § 1380 BGB) bzw. in die Berechnung nach § 5 Abs. 1 einfließt (Nr. 3).

Für die Nutzungszeit wird der Erwerber wie ein **Nießbraucher** behandelt (§ 29 Abs. 2).

---

7. Besteuerungsverfahren

- Grundsätzlich **AO**, soweit das ErbStG nichts anderes regelt.
- **Keine allgemeine Erklärungspflicht.** Das FA **kann** eine Erklärung verlangen (§ 31 Abs. 1, 2 ErbStG); gemeinsame Erklärung mehrerer Erwerber möglich.
- **Anzeigepflichten** (§§ 30, 33, 34 ErbStG):
  - **Erwerber**, bei Schenkung **auch der Schenker**, innerhalb von **3 Monaten** (§ 30),
  - **Gerichte, Behörden, Beamte, Notare** (§ 34),
  - **Kreditinstitute, Versicherungen** bei Todesfällen hinsichtlich verwahrten/verwalteten Vermögens (§ 33).
- **Stundung:**
  - allgemein § 222 AO,
  - **§ 28 ErbStG**: Steuer auf Betriebsvermögen oder LuF-Vermögen, wenn die Erhaltung des Betriebs davon abhängt; bis **10 Jahre**; bei Erwerben von Todes wegen **zinslos**.
- **Haftung:** § 20 Abs. 3 bis 7 ErbStG, § 69 AO. Keine Haftung der Bank nach § 20 Abs. 6, wenn an einen **inländischen Testamentsvollstrecker** ausgezahlt wird oder auf dessen Anweisung Zahlungen ins Ausland erfolgen.

---

8. Prüfungsschemata

8.1 Großes Klausurschema Erbschaft-/Schenkungsteuer

```
I.   Steuerpflicht dem Grunde nach
     1. Steuerbarer Vorgang, § 1 Abs. 1 ErbStG
        a) Erwerb von Todes wegen, § 3 (Erbanfall, Vermächtnis, Pflichtteil, § 3 Abs. 1 Nr.
4, Abs. 2)
        b) Schenkung unter Lebenden, § 7 (freigebige Zuwendung: objektiv + subjektiv;
gemischt? Auflage? mittelbar?)
        c) Zweckzuwendung, § 8
        d) Ersatzerbschaftsteuer, § 1 Abs. 1 Nr. 4
     2. Persönliche Steuerpflicht, § 2
        a) unbeschränkt: Inländer beteiligt (Erblasser/Schenker ODER Erwerber), Abs. 1 Nr. 1
        b) beschränkt: nur Inlandsvermögen, Abs. 1 Nr. 3, § 121 BewG
     3. Entstehung der Steuer, § 9 (Stichtag)
     4. Steuerschuldner, § 20

II.  Bemessungsgrundlage, § 10
     1. Vermögensanfall: Bewertung, § 12 ErbStG i. V. m. BewG (gemeiner Wert)
     2. Sachliche Befreiungen und Abschläge: §§ 13, 13a bis 13c, 13d
     3. Nachlassverbindlichkeiten, § 10 Abs. 5 (Grenzen Abs. 6 bis 9)
     4. = Bereicherung
     5. − Zugewinnausgleich, § 5
     6. + Vorerwerbe der letzten 10 Jahre, § 14
     7. − Freibeträge, §§ 16, 17
     8. = steuerpflichtiger Erwerb, abgerundet auf volle 100 €

III. Steuerberechnung
     1. Steuerklasse, § 15
     2. Steuersatz, § 19 Abs. 1 (Stufentarif), Härteausgleich § 19 Abs. 3
     3. Abzüge: § 14 (Steuer Vorerwerb), § 19a, § 27, § 6 Abs. 3, § 21
     4. = festzusetzende Steuer (§ 22 Bagatellgrenze)

IV.  Verfahren (falls gefragt): Anzeige §§ 30, 33, 34; Erklärung § 31; Stundung § 28
```

8.2 Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs (Lehrbuchschema, Rn. 69)

```
  Steuerwert des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
  − Befreiungen/Bewertungsabschläge (§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 3)
  Steuerwert des Betriebsvermögens
  − Befreiungen/Bewertungsabschläge (§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 3)
  Steuerwert der Anteile an Kapitalgesellschaften
  = Zwischensumme
  − Vorwegabschlag Familienunternehmen (§ 13a Abs. 9)
  − Verschonungsabschlag und Abzugsbetrag (§§ 13a, 13b, 13c)
  Steuerwert des Grundvermögens
  − Befreiungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4a bis 4c)
  − Bewertungsabschlag (§ 13d)
  Steuerwert des übrigen Vermögens
  − Befreiungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1, 2)
= Vermögensanfall (Steuerwert)
− abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten
− weitere Befreiungen (§ 13)
= Bereicherung des Erwerbers
− nicht zu versteuernder Zugewinnausgleich (§ 5 Abs. 1)
+ Vorerwerbe (§ 14)
− persönliche und besondere Freibeträge (§§ 16, 17)
= steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet auf volle 100 €)
```

8.3 Mini-Schema: Freigebige Zuwendung (§ 7 Abs. 1 Nr. 1)

1. Vermögensverschiebung (Entreicherung des Zuwendenden)
2. Bereicherung des Bedachten auf Kosten des Zuwendenden
3. Objektive Unentgeltlichkeit (keine Rechtspflicht, keine Gegenleistung; sonst: gemischte Schenkung prüfen)
4. Subjektiv: Wille zur Unentgeltlichkeit
5. Keine Befreiung (§ 13: Gelegenheitsgeschenk, Unterhalt, Familienheim …)

---

9. Der Lehrbuchfall mit Lösung

Sachverhalt

Der verwitwete V hat nach Vollendung seines 65. Lebensjahres im **Jahr 14** sein Unternehmen (**Verkehrswert 900.000 €**, Verwaltungsvermögensanteil **9 %**) in Stuttgart auf seinen einzigen Sohn S übertragen und sich dafür eine **lebenslange Rente** von mtl. 4.000 € zusichern lassen (Kapitalwert § 14 BewG: 450.000 €). V ist noch im gleichen Jahr nach **Spanien** ausgewandert. Im **Jahr 21** stirbt V in Spanien und hinterlässt zwei **Grundstücke mit Mietwohnungen in Deutschland** (Grundbesitzwert insgesamt **500.000 €**), wobei eines mit einer valutierten **Hypothek von 50.000 €** belastet ist, und eine **Finca in Spanien** (Verkehrswert **150.000 €**). Welche Erbschaft- und Schenkungsteuer fällt bei S mit Wohnsitz in Stuttgart an?

Lösung

Grundsatz: Jeder Erwerb ist selbstständig zu betrachten. S ist nach **§ 2 Abs. 1 Nr. 1 a) ErbStG** unbeschränkt steuerpflichtig (Wohnsitz Stuttgart). Dass V im Jahr 21 seit 7 Jahren im

Ausland lebt (also selbst kein Inländer mehr ist, § 2 Abs. 1 Nr. 1 b), ist unerheblich, weil der **Erwerber** Inländer ist.

Erwerb im Jahr 14: gemischte Schenkung unter Lebenden (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Position	**Betrag**
Steuerwert des Unternehmens (begünstigtes Vermögen, §§ 10, 12 ErbStG)	900.000 €
− Verschonungsabschlag 85 % (§ 13a Abs. 1 ErbStG)	− 765.000 €
= Zwischenergebnis	135.000 €
− Abzugsbetrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG; 135.000 € < 150.000 €, kein Abschmelzen)	− 135.000 €
= Summe	0 €
− Persönlicher Freibetrag (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)	(400.000 €, nicht verbraucht)
Steuer Jahr 14	**0 €**

Anmerkungen zum Verständnis:

- Verwaltungsvermögen 9 % liegt unter der 10 %-Grenze des unschädlichen Verwaltungsvermögens (§ 13b Abs. 7), daher ist das gesamte Vermögen begünstigt.
- Die Rente (Kapitalwert 450.000 €) ist als **Gegenleistung** zu werten (gemischte Schenkung). Das Lehrbuch setzt sie in der Rechnung nicht ab; das Ergebnis bleibt ohnehin 0 €. Sauber wäre: unentgeltlicher Teil = 900.000 € − 450.000 € = 450.000 €; davon 85 % Verschonung usw. Ergebnis ebenfalls 0 €.
- Der Erwerb in 14 liegt mehr als 5 Jahre vor dem Tod; die Behaltensfrist (§ 13a Abs. 6) ist damit abgelaufen, sofern keine schädlichen Verfügungen durch S erfolgt sind.

Erwerb im Jahr 21: Erwerb von Todes wegen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Nach **§ 14 Abs. 1 ErbStG** ist der Vorerwerb aus Jahr 14 einzubeziehen (Zeitraum 14 bis 21 < 10 Jahre).

Position	Betrag
Vorerwerb Betriebsvermögen (steuerpflichtiger Teil)	0 €
Grundstücke Deutschland (Grundbesitzwert, § 12 Abs. 3 ErbStG)	500.000 €
− Abschlag 10 % für Wohnzwecken vermietete Grundstücke (§ 13d Abs. 1 ErbStG)	− 50.000 €
+ Finca Spanien (gemeiner Wert, § 12 Abs. 7 ErbStG, § 31 BewG)	150.000 €
= Summe	600.000 €
− Nachlassverbindlichkeit Hypothek (§ 10 Abs. 5 Nr. 1, **Abs. 6** ErbStG: nur 90 % wegen § 13d)	− 45.000 €
− Erbfallkostenpauschale (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG; Buch: 10.300 €)	− 10.300 €
= Zwischenergebnis	544.700 €
− Persönlicher Freibetrag (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG)	− 400.000 €
= Steuerpflichtiger Erwerb (abgerundet, § 10 Abs. 1 S. 6)	144.700 €
Steuersatz StKl I, Stufe bis 300.000 € (§ 19 Abs. 1): 11 %	
Erbschaftsteuer	**15.917 €**

Eine Anrechnung von Steuer aus dem Vorerwerb (§ 14 Abs. 1) entfällt, weil in Jahr 14 keine Steuer angefallen ist. **Festzusetzende Erbschaftsteuer im Jahr 21: 15.917 €.**

Ergänzende Hinweise (über das Lehrbuch hinaus):

- Mit der aktuellen Erbfallkostenpauschale von **15.000 €** ergäbe sich: 600.000 − 45.000 − 15.000 = 540.000 − 400.000 = 140.000 € × 11 % = **15.400 €**.
- Erhebt Spanien Erbschaftsteuer auf die Finca, ist diese nach **§ 21 ErbStG** anrechenbar (Auslandsvermögen, unbeschränkte Steuerpflicht des S; anteilige Begrenzung nach § 21 Abs. 1 S. 2).
- Die Hypothek liegt nur auf einem Grundstück; da beide Grundstücke unter § 13d fallen, gilt die 90 %-Kürzung für die Schuld vollständig.

---

10. Eigene Übungsfälle mit Lösungen

Rechtsstand der Fälle: aktuelle Freibeträge und Steuersätze; Erbfallkostenpauschale 15.000 €.

Fall 1: Witwe erbt Geldvermögen

Erblasser E (Zugewinngemeinschaft wurde durch Ehevertrag ausgeschlossen, Gütertrennung) hinterlässt seiner Ehefrau F als Alleinerbin Bankguthaben von 900.000 €. F erhält keine Hinterbliebenenversorgung. Wie hoch ist die Erbschaftsteuer?

▼ **Lösung**

- Steuerbar: Erwerb durch Erbanfall, § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Unbeschränkte Steuerpflicht (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 a). Kein § 5 ErbStG (Gütertrennung).

- Bankguthaben: Nennwert, § 12 Abs. 1 BewG.

Position	Betrag
Bankguthaben	900.000 €
− Erbfallkostenpauschale	− 15.000 €
= Bereicherung	885.000 €
− Freibetrag § 16 Abs. 1 Nr. 1	− 500.000 €
− Versorgungsfreibetrag § 17 Abs. 1 (keine Kürzung)	− 256.000 €
= steuerpflichtiger Erwerb	129.000 €
StKl I, bis 300.000 €: 11 %	**14.190 €**

Härteausgleich? 7 % × 75.000 = 5.250 € + 50 % × 54.000 = 27.000 € → 32.250 € > 14.190 €; greift nicht.

Kontrollfrage: Was hätte sich bei Zugewinngemeinschaft geändert? (Antwort: fiktive Zugewinnausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG wäre steuerfrei abzuziehen.)

Fall 2: Schenkung an die Nichte

Tante T schenkt ihrer Nichte N 120.000 € in bar. Steuer?

▼ **Lösung**

- Freigebige Zuwendung, § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.
- StKl II (§ 15 Abs. 1 StKl II Nr. 3: Abkömmling ersten Grades eines Geschwisters).
- 120.000 € − 20.000 € (§ 16 Abs. 1 Nr. 5) = 100.000 €.
- 20 % (StKl II, bis 300.000 €) = **20.000 €**.
- Härteausgleich: 15 % × 75.000 = 11.250 € + 50 % × 25.000 = 12.500 € → 23.750 €; greift nicht.
- Steuerschuldner: N **und** T als Gesamtschuldner (§ 20 Abs. 1 ErbStG). Anzeigepflicht beider binnen 3 Monaten (§ 30).

Fall 3: Kettenschenkung und § 14 ErbStG

Vater V schenkt Sohn S im März 2020 300.000 €. Im Mai 2026 schenkt er ihm weitere 400.000 €. Steuer 2026?

▼ **Lösung**

- Zusammenrechnung, weil innerhalb von 10 Jahren von derselben Person (§ 14 Abs. 1).
- Gesamterwerb: 300.000 + 400.000 = 700.000 € − 400.000 € = 300.000 €.
- Steuer auf Gesamterwerb: 11 % × 300.000 € = 33.000 €.
- Abzug Steuer auf Vorerwerb: 300.000 − 400.000 → 0 € → 0 €.
- **Steuer 2026: 33.000 €.**

- Kontrolle § 14 Abs. 3: 50 % von 400.000 € = 200.000 €; nicht überschritten.

Lerneffekt: Isoliert betrachtet wäre der Erwerb 2026 steuerfrei (400.000 − 400.000 = 0). Die Zusammenrechnung verhindert die doppelte Nutzung des Freibetrags. Gestaltungstipp: zweiten Erwerb erst nach Ablauf von 10 Jahren (ab März 2030) oder Aufteilung auf beide Elternteile.

Fall 4: Gemischte Schenkung an den Neffen

Onkel O überträgt seinem Neffen N eine vermietete Eigentumswohnung (Grundbesitzwert 400.000 €, entspricht dem Verkehrswert). N zahlt dafür 150.000 €. Steuer?

▼ **Lösung**

- **Gemischte Schenkung**: auffälliges Missverhältnis + Verwandtschaft → Wille zur teilweisen Unentgeltlichkeit.
- Steuerwert: 400.000 €; § 13d: Abschlag 10 % = 40.000 € → 360.000 €.
- Gegenleistung: Nach R E 7.4 ErbStR wird die Gegenleistung vom Steuerwert abgezogen. Wegen § 13d ist sie (als „Schuld“ im Zusammenhang mit der begünstigten Wohnung) nur zu 90 % abziehbar (§ 10 Abs. 6 S. 6): 135.000 €.
- 360.000 − 135.000 = 225.000 €.
- StKl II, Freibetrag 20.000 € → 205.000 €; Steuersatz 20 % → **41.000 €**.
- **Grunderwerbsteuer** auf den entgeltlichen Teil (150.000 €): Neffe ist **nicht** nach § 3 Nr. 6 GrEStG befreit (nur Verwandte in gerader Linie). Unentgeltlicher Teil ist nach § 3 Nr. 2 GrEStG befreit.

Hinweis: Ohne § 13d (z. B. selbstgenutzte Wohnung): 400.000 − 150.000 = 250.000 − 20.000 = 230.000 × 20 % = 46.000 €.

Fall 5: Familienheim für das Kind

Mutter M stirbt. Ihr Sohn S erbt das von M bis zuletzt selbst bewohnte Einfamilienhaus (Grundbesitzwert 1.000.000 €, Wohnfläche 250 m²) und zieht unverzüglich ein. Weiteres Vermögen: 100.000 € Bankguthaben. Steuer?

▼ **Lösung**

- § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG: Befreiung nur bis **200 m²**: 200/250 = 80 % → 800.000 € frei; 200.000 € steuerpflichtig.
- Vermögensanfall: 200.000 + 100.000 = 300.000 €.
- − Erbfallkostenpauschale 15.000 € = 285.000 €.
- − Freibetrag 400.000 € → **0 € Steuer**.
- **Nachversteuerungsrisiko:** Gibt S die Selbstnutzung innerhalb von **10 Jahren** auf (ohne zwingende Gründe), entfällt die Befreiung rückwirkend. Dann: 1.100.000 − 15.000 − 400.000 = 685.000 € × 19 % = 130.150 €. Härteausgleich prüfen: 15 % × 600.000 = 90.000 € + 50 % × 85.000 = 42.500 € → 132.500 € > 130.150 €; greift nicht. Steuer **130.150 €**.

Fall 6: Lebensgefährtin und Lebensversicherung

L lebt seit 15 Jahren unverheiratet mit E zusammen. E hat eine Risikolebensversicherung abgeschlossen; Bezugsberechtigte ist L. Nach dem Tod von E erhält L 250.000 €. Steuer?

▼ **Lösung**

- **Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall**, § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG (abweichend von §§ 330, 331 BGB steuerbar).
- L ist nicht Ehegattin: **StKl III**, Freibetrag 20.000 €, kein Versorgungsfreibetrag.
- 250.000 − 20.000 = 230.000 € × 30 % = **69.000 €**.
- Gestaltungshinweis: Hätte L selbst die Versicherung auf das Leben des E abgeschlossen und die Prämien gezahlt (Versicherungsnehmerin = Bezugsberechtigte), läge kein Erwerb vom Erblasser vor.

Fall 7: Härteausgleich in Steuerklasse III

Freund F erhält von A eine Schenkung; steuerpflichtiger Erwerb nach Freibetrag: 6.050.000 €. Steuer?

▼ **Lösung**

- Regulär: 50 % × 6.050.000 € = 3.025.000 €.
- Härteausgleich (Satz über 30 %, also **3/4**): 30 % × 6.000.000 € = 1.800.000 € + 75 % × 50.000 € = 37.500 € → **1.837.500 €**.
- Festzusetzen: **1.837.500 €** (Ersparnis über 1,18 Mio. €).

---

11. Wiederholungsfragen mit Musterantworten

Die Fragen stammen aus dem Lehrbuch; die Antworten sind eigene Musterantworten auf Basis des Kapitels.

1. Welche Sachverhalte werden mit Erbschaftsteuer belastet? Abschließend § 1 Abs. 1 ErbStG: Erwerbe von Todes wegen (§ 3), Schenkungen unter Lebenden (§ 7), Zweckzuwendungen (§ 8) und das Vermögen von Familienstiftungen/-vereinen alle 30 Jahre (Ersatzerbschaftsteuer, § 1 Abs. 1 Nr. 4).

2. In welchen Fällen liegt eine unbeschränkte Steuerpflicht vor? Wenn der Erblasser/Schenker zur Zeit seines Todes bzw. der Ausführung der Schenkung **oder** der Erwerber zur Zeit der Steuerentstehung **Inländer** ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG): natürliche Personen mit Wohnsitz/gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, deutsche Staatsangehörige bis 5 Jahre nach Wegzug, Auslandsbedienstete im öffentlichen Dienst, Körperschaften mit Sitz/Geschäftsleitung im Inland. Folge: Weltvermögensprinzip.

3. Welche „Erweiterung“ der unbeschränkten Steuerpflicht kennt das ErbStG? § 2 Abs. 1 Nr. 1 b): Deutsche Staatsangehörige gelten trotz fehlenden Wohnsitzes noch **5 Jahre** nach Wegzug als Inländer. Zusätzlich § 2 Abs. 1 Nr. 1 c) für Auslandsbedienstete des

öffentlichen Dienstes. (Abgrenzen: **erweiterte beschränkte** Steuerpflicht nach § 4 AStG, 10 Jahre bei Wegzug in Niedrigsteuerländer.)

4. Welche Besonderheiten bestehen bei einer Schenkung in Bezug auf den Steuerschuldner? Neben dem Erwerber ist auch der **Schenker** Steuerschuldner (§ 20 Abs. 1 ErbStG); beide sind **Gesamtschuldner** (§ 44 AO). Gründe überwiegend fiskalisch. Das FA übt sein Auswahlermessen regelmäßig so aus, dass vorrangig der Bereicherte in Anspruch genommen wird. Übernimmt der Schenker die Steuer, ist dies eine zusätzliche Bereicherung (§ 10 Abs. 2 ErbStG).

5. Wie wird eine Doppelbesteuerung bei Auslandsvermögen vermieden? Wenige DBA (6 Staaten). Unilateral durch **Anrechnung** der ausländischen Steuer nach § 21 ErbStG: nur bei unbeschränkter Steuerpflicht, nur für Auslandsvermögen i. S. d. § 21 Abs. 2, bei teilweisem Auslandsvermögen nur anteilig.

6. Welche Besonderheit besteht für den Zugewinnausgleichsanspruch? Er ist nach **§ 5 ErbStG** nicht steuerpflichtig. Bei tatsächlichem Ausgleich (güterrechtliche Lösung, § 5 Abs. 2) bleibt die Forderung steuerfrei; bei erbrechtlicher Lösung (§ 1371 Abs. 1 BGB) wird eine **fiktive** Ausgleichsforderung berechnet und abgezogen (§ 5 Abs. 1). Güterstandsschaukel ist anerkannt.

7. Was versteht man unter einer gemischten Schenkung und wie wird sie besteuert? Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung **evident** nicht ausgewogen sind und die Parteien teilweise Unentgeltlichkeit wollen. Aufteilung in entgeltlichen und unentgeltlichen Teil; nur Letzterer unterliegt § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Berechnung: Steuerwert der Leistung (§ 12) minus Gegenleistung minus Erwerbsnebenkosten.

8. Wie wird das Grundvermögen bewertet? Mit dem **Grundbesitzwert** (§ 12 Abs. 3 ErbStG, §§ 176 ff. BewG), orientiert am gemeinen Wert und nur bei Bedarf festgestellt. Unbebaut: Fläche × Bodenrichtwert (§ 179). Bebaut je nach Art: Vergleichswert (ETW, Ein-/Zweifamilienhaus), Ertragswert (Mietwohn-, Geschäfts-, gemischt genutzte Grundstücke), Sachwert (Auffangverfahren). Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts möglich (§ 198 BewG).

9. Wie werden das Betriebsvermögen und nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften bewertet? Mit dem **gemeinen Wert** (§ 109, § 11 Abs. 2 BewG), rechtsformneutral als Gesamtbewertung: vorrangig aus Verkäufen unter Fremden im letzten Jahr; sonst nach Ertragsaussichten (z. B. IDW S 1 oder **vereinfachtes Ertragswertverfahren**, §§ 199 bis 203 BewG: Durchschnittsertrag × 13,75 + nicht betriebsnotwendiges Vermögen) oder anderer üblicher Methode. **Mindestwert: Substanzwert.**

10. Wovon hängt der maßgebende Steuertarif ab? Von der **Steuerklasse** (§ 15, Verwandtschaftsverhältnis) und der **Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs** (§ 19 Abs. 1, Stufentarif). Korrekturen: Härteausgleich (§ 19 Abs. 3), Progressionsvorbehalt (§ 19 Abs. 2), Tarifbegrenzung bei Betriebsvermögen für StKl II/III (§ 19a).

---

12. Lernkarten (Frage / Antwort)

Tipp: Antwortspalte abdecken und laut beantworten. Karten, die nicht sitzen, markieren und in 1, 3 und 7 Tagen wiederholen.

#	Frage	Antwort
1	Erbanfall- oder Nachlasssteuer: Was gilt in Deutschland?	Erbanfallsteuer (Bereicherung des Erwerbers; Subjektsteuer)
2	Wem steht das Aufkommen der ErbSt zu?	Den Ländern, Art. 106 Abs. 2 Nr. 2 GG
3	Wann entsteht die Steuer beim Erwerb von Todes wegen / bei Schenkung?	Mit dem Tod / mit Ausführung der Zuwendung, § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2
4	Was gilt beim Pflichtteil steuerlich?	Steuerpflicht erst mit Geltendmachung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 b); Abzug beim Erben ebenso (§ 10 Abs. 5 Nr. 2)
5	Wie lange gilt ein weggezogener Deutscher noch als Inländer?	5 Jahre, § 2 Abs. 1 Nr. 1 b
6	Sind Bankguthaben Inlandsvermögen i. S. d. § 121 BewG?	Nein
7	Ab welcher Beteiligung sind Kapitalgesellschaftsanteile Inlandsvermögen?	Ab 10 %
8	Sind Personengesellschaften Steuersubjekte der ErbSt?	Nein, die Gesellschafter
9	Wer schuldet die Schenkungsteuer?	Beschenkter und Schenker als Gesamtschuldner, § 20 Abs. 1
10	Spielt eine Teilungsanordnung für die ErbSt eine Rolle?	Nein; Zurechnung nach Erbquoten (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO)
11	Von wem erwirbt der Nacherbe steuerlich?	Vom Vorerben (§ 6 Abs. 2 S. 1); auf Antrag Verhältnis zum Erblasser (S. 2), nur bei Nacherbfall durch Tod
12	Subjektive Voraussetzung der freigebigen Zuwendung?	Wille zur Unentgeltlichkeit; keine Bereicherungsabsicht nötig
13	Sind unbenannte Zuwendungen unter Ehegatten steuerpflichtig?	Ja, grundsätzlich (Ausnahme Familienheim, § 13 Abs. 1 Nr. 4a)
14	Unterschied gemischte Schenkung / Schenkung unter Auflage?	Gemischt: Gegenleistung, nur unentgeltlicher Teil steuerbar. Auflage: ganzer Gegenstand zugewendet, Auflage als Last abziehbar
15	Wann liegt eine mittelbare Grundstücksschenkung vor?	Schenkungsabrede legt ein bestimmtes Grundstück fest; Geld wird zweckgebunden zugewendet
16	Was regelt § 7 Abs. 8 ErbStG?	Werterhöhung von Kapitalgesellschaftsanteilen durch Leistung eines Dritten an die Gesellschaft gilt als Schenkung
17	Wie oft fällt die Ersatzerbschaftsteuer an?	Alle 30 Jahre; Fiktion: Erbfall mit 2 Kindern
18	Allgemeiner Bewertungsmaßstab?	Gemeiner Wert, § 9 BewG
19	Welche drei Verfahren gibt es für bebaute Grundstücke?	Vergleichswert, Ertragswert, Sachwert (§ 182 BewG)
20	Was ermöglicht § 198 BewG?	Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts

#	Frage	Antwort
21	Kapitalisierungsfaktor im vereinfachten Ertragswertverfahren?	13,75 (§ 203 Abs. 1 BewG)
22	Mindestwert bei Unternehmensbewertung?	Substanzwert
23	Wie werden nicht fällige Lebensversicherungen bewertet?	Rückkaufswert, § 12 Abs. 4 BewG
24	Höhe der Erbfallkostenpauschale?	Buch 10.300 €; ab 2023 15.000 € (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 S. 2)
25	Ist die eigene Erbschaftsteuer abziehbar?	Nein, § 10 Abs. 8
26	Hausratsfreibetrag StKl I?	41.000 € + 12.000 € für andere bewegliche Gegenstände
27	Familienheim an Kinder: Grenze?	200 m² Wohnfläche; 10 Jahre Selbstnutzung
28	Familienheim unter Lebenden an Ehegatten: Wertgrenze? Behaltensfrist?	Keine / keine
29	Regelverschonung: Abschlag, Lohnsumme, Frist?	85 %; 400 % in 5 Jahren; 5 Jahre
30	Optionsverschonung: Abschlag, Lohnsumme, Frist?	100 %; 700 % in 7 Jahren; 7 Jahre; VV max. 20 %
31	Abzugsbetrag § 13a Abs. 2?	150.000 €, schmilzt ab, weg bei 450.000 € nicht verschontem Vermögen
32	Ab wann ist begünstigungsfähiges Vermögen gar nicht begünstigt?	Verwaltungsvermögen ≥ 90 %
33	Mindestbeteiligung bei Kapitalgesellschaftsanteilen für § 13b?	Mehr als 25 % (Pool möglich)
34	Was passiert über 26 Mio. €?	Abschmelzmodell (§ 13c) oder Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a)
35	Vorwegabschlag Familienunternehmen: max. Höhe, Fristen?	30 %; 2 Jahre vor, 20 Jahre nach Übertragung
36	Abschlag für vermietete Wohngrundstücke?	10 %, § 13d (Schulden nur 90 % abziehbar)
37	Freibetrag Ehegatte / Kind / Enkel / Eltern (Erbfall)?	500.000 / 400.000 / 200.000 / 100.000 €
38	Freibetrag StKl II und III?	je 20.000 €
39	Versorgungsfreibetrag Ehegatte?	256.000 € (gekürzt um Kapitalwert der Versorgungsbezüge)
40	In welcher StKl sind Eltern bei Schenkung?	StKl II
41	StKl der Lebensgefährtin / Verlobten?	III
42	Steuersätze StKl I?	7, 11, 15, 19, 23, 27, 30 %

#	Frage	Antwort
43	Stufentarif oder Staffeltarif?	Stufentarif; Härteausgleich § 19 Abs. 3 (1/2 bzw. 3/4)
44	Zeitraum für die Zusammenrechnung nach § 14?	10 Jahre, gleiche Person
45	Voraussetzungen § 27 ErbStG?	Mehrfacher Erwerb in 10 Jahren, StKl I, letzter Erwerb von Todes wegen
46	Erlischt die Steuer bei freiwilliger Rückschenkung?	Nein; nur bei Rückforderungsrecht (§ 29 Abs. 1 Nr. 1)
47	Anzeigefrist?	3 Monate, § 30
48	Stundung bei Betriebsvermögen?	§ 28: bis 10 Jahre; von Todes wegen zinslos
49	Bagatellgrenze?	50 €, § 22
50	Welche drei BVerfG-Entscheidungen sollte man kennen?	1995, 2006, 2014

13. Normen-Landkarte ErbStG

Bereich	Normen
Steuerpflicht	§§ 1, 2
Steuerpflichtige Vorgänge	§§ 3 (Tod), 4 (fortgesetzte Gütergemeinschaft), 5 (Zugewinn), 6 (Vor-/Nacherbschaft), 7 (Schenkung), 8 (Zweckzuwendung)
Entstehung	§ 9
Bemessungsgrundlage	§§ 10 (Erwerb, Schulden), 11 (Stichtag), 12 (Bewertung)
Sachliche Befreiungen	§§ 13, 13a, 13b, 13c, 13d
Berücksichtigung früherer Erwerbe	§ 14
Steuerklassen	§ 15
Freibeträge	§§ 16, 17, 18
Tarif	§§ 19, 19a
Steuerschuldner, Haftung	§ 20
Anrechnung Auslandssteuer	§ 21
Kleinbetragsgrenze	§ 22
Renten / wiederkehrende Leistungen	§ 23
Mehrfacher Erwerb	§ 27
Stundung / Verschonungsbedarf	§§ 28, 28a
Erlöschen	§ 29
Verfahren	§§ 30 bis 35

BewG-Kernnormen: § 9 (gemeiner Wert), § 11 (Wertpapiere, Anteile), § 12 (Forderungen, Schulden, Rückkaufswert), §§ 13 bis 16 (Kapitalwert), § 31 (Auslandsvermögen), §§ 95 bis 97, 109 (Betriebsvermögen), § 121 (Inlandsvermögen), §§ 151, 157 (Feststellung), §§ 158 bis 175 (LuF), §§ 176 bis 198 (Grundvermögen), §§ 199 bis 203 (vereinfachtes Ertragswertverfahren).

Lernplan-Vorschlag

Tag	Inhalt	Kontrolle
1	Kap. 1 bis 2 (Grundlagen, Steuerpflicht)	Lernkarten 1 bis 11
2	Kap. 3 (Steuerobjekt: § 3, § 7, § 8)	Lernkarten 12 bis 17; Fall 6
3	Kap. 4 (Bewertung, Nachlassverbindlichkeiten)	Lernkarten 18 bis 25
4	Kap. 5 (Befreiungen, Freibeträge)	Lernkarten 26 bis 39; Fall 5
5	Kap. 6 bis 7 (Tarif, § 14, § 27, Verfahren)	Lernkarten 40 bis 50; Fälle 1 bis 3, 7
6	Lehrbuchfall ohne Lösung rechnen; Fall 4	Wiederholungsfragen 1 bis 10 schriftlich
7	Schwache Lernkarten wiederholen; Klausurschema auswendig aufschreiben	Schema 8.1 frei reproduzieren